

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2684/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด มุกดาหาร
นาย อุทร เรืองสา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 27, มาตรา 62

ป.วิ.อ. มาตรา 15

คำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยลงชื่อโดยทนายความของจำเลยซึ่งจำเลยไม่ได้ให้อำนาจดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์ เป็นคำฟ้องอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นผู้ตรวจรับขอบที่จะสั่งแก้ไขเสียให้ถูกต้อง หรือไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย แต่ศาลชั้นต้นกลับรับอุทธรณ์ของจำเลย จึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียนและยื่นคำคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม สมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง จึงให้ศาลชั้นต้นจัดการให้จำเลยลงชื่อในฐานะผู้อุทธรณ์ในคำฟ้องอุทธรณ์ให้ถูกต้อง แล้วส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาพิพากษาใหม่

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72

ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519
ข้อ 3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 288, 297, 371 และริบของ
กลาง

จำเลยให้การรับสารภาพฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรและ
โดยมิได้รับอนุญาต แต่ปฏิเสธฐานพยายามฆ่า

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 371 ฐานมีอาวุธปืนจำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 2 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี ริบของกลาง ส่วน
ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า นายไพบูลย์ ศรีหาคิมทนายความของจำเลย
ลงชื่อเป็นผู้อุทธรณ์ แต่ตามใบแต่งตั้งทนายความของจำเลยไม่ได้ระบุให้มีอำนาจใช้สิทธิ
ในการอุทธรณ์ คำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่นายไพบูลย์ทนายความของจำเลยลงชื่อ
เป็นผู้อุทธรณ์จึงเป็นคำฟ้องอุทธรณ์ที่ไม่ชอบพิพากษาให้อุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยลงชื่อโดยนายไพบูลย์ ศรีหาคิม
ทนายความของจำเลยซึ่งจำเลยไม่ได้ให้อำนาจดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์ ถือว่าเป็น

คำฟ้องอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในชั้นตรวจรับคำคู่ความตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 15 ศาลชั้นต้นผู้ตรวจรับชอบที่จะสั่งแก้ไขเสียให้ถูกต้อง หรือไม่รับ
อุทธรณ์ของจำเลย แต่ศาลชั้นต้นหาได้ดำเนินการดังกล่าวไม่ กลับรับอุทธรณ์ของ
จำเลยไว้ดำเนินการต่อมา จึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ มิได้ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการ
เขียนและยื่นคำคู่ความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27
ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 เมื่อความปรากฏ
ต่อศาลฎีกา เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม สมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยเสียนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกา
ของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 และคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้รับอุทธรณ์
ของจำเลยเสีย ให้ศาลชั้นต้นจัดการให้จำเลยลงชื่อในฐานะผู้อุทธรณ์ในคำฟ้อง
อุทธรณ์ให้ถูกต้อง แล้วส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาพิพากษาใหม่

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชากร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ